



TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS:

Adquisición e instalación de 01 parrilla con sistema de portabilidad de herramientas destinados al vehículo fiscal sigla VPC-1837, marca Citroen, modelo Berlingo VU MCA Diesel 100 HP MT, año 2026, chasis N° VR7EDYTH3TN504828, de cargo del Depto. de Apoyo a las Operaciones Policiales de la Zona de Carabineros de Los Ríos.

Conforme a los siguientes requerimientos:

CANTIDAD Y DETALLE DEL REQUERIMIENTO
01 parrilla de 126,5 ancho x 180 largo.
02 tuberías pvc agrícola con soporte de largo 260 y tapa hermética de diámetro 250 mm.
Nota: la parrilla debe ser fabricada con perfil de 20x20 de 2 mm, color negro.
Dirección donde se encuentra el vehículo policial:
Unidad policial: Deaoperpol Zona Los Ríos.
Ubicación: Avenida Balmaceda N°5161, Sector Collico, Región de Los Ríos.

A continuación, se adjunta imagen referencial de lo solicitado:



- Para verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos se **solicita adjuntar una cotización formal y detallada** de la oferta presentada, debiendo indicar el nombre del taller y dirección donde se efectuará el servicio correspondiente; Aquella oferta que no adjunte dicha cotización no será considerada en la evaluación.
- El servicio será efectuado en el taller de la empresa adjudicada, el cual indicará en su ofertar y deberá reunir las condiciones de seguridad para el resguardo de los vehículos policiales, siendo de su exclusiva responsabilidad el daño, robo o mal uso



de los bienes fiscales, quedando a su vez prohibido efectuar reparaciones en la vía pública o trasladar los vehículos hasta otro taller para su reparación.

- **Las condiciones de seguridad del taller serán verificadas por personal policial del Área de Mantenimiento de Vehículos Policiales de la Sección Logística.**
- **El plazo de entrega del servicio se estipulará en la Orden de Compra, de acuerdo con la oferta presentada por el proveedor que resulte adjudicado, el cual no podrá superar los 10 días hábiles.**
- **La factura deberá confeccionarse detalladamente, debiendo el proveedor indicar si los repuestos utilizados corresponden a repuestos genuinos u originales, como asimismo se deberá indicar los valores de éstos y de su respectiva mano de obra, conforme a lo requerido en el rubro n°01.**
- **Una vez entregados los productos o servicios adquiridos por la Institución, el proveedor deberá emitir la correspondiente factura de acuerdo con los hitos establecidos y mencionados en la cotización formal y detallada enviada por parte del proveedor adjudicado, indicando de manera detallada el concepto, cantidad y valor unitario de cada producto o servicio facturado.**

Las facturas que se emitan de forma genérica, por ejemplo, aquellas que incluyan descripciones como “01 reparación” o “01 producto” sin especificar claramente el detalle de lo solicitado serán rechazadas en el Servicio de Puestos Internos dentro del plazo máximo de ocho 08 días.

En tal caso, el proveedor deberá emitir una nueva factura corregida, cumpliendo con las especificaciones y lineamientos definidos por la Institución, a fin de dar continuidad al proceso de pago correspondiente.

- **El proveedor interesado en ofertar debe encontrarse en estado hábil en la plataforma www.mercadopublico.cl.**

- **En caso de existir discrepancia entre la cotización y la oferta ingresada en la plataforma www.mercadopublico.cl, el proveedor no será considerado en la evaluación.**

- **PRESUPUESTO DISPONIBLE:** \$ 900.000 (novecientos mil pesos).
- **PLAZO DE ENTREGA:** Hasta 10 días hábiles. (dicha información debe quedar obligatoriamente escrita en la oferta o cotización adjunta).
- **GARANTÍA:** Mínimo 06 meses de garantía, conforme a ley n°21.398. (dicha información debe quedar obligatoriamente escrita en la oferta o cotización adjunta).
- MATERIALES A UTILIZAR EN LA FABRICACION DE LA PARRILLA:** Nuevos y sin uso.
- **PLAZO PARA ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA:** 02 Días hábiles (transcurrido el plazo mencionado anteriormente la institución cancelara la Orden de Compra).

- **Se deja expresa constancia de que los proveedores interesados en participar en el presente proceso deberán presentar su oferta considerando la totalidad de los vehículos previamente descritos, no admitiéndose propuestas parciales respecto de alguno de**



ellos. Lo anterior obedece a que, si bien cada vehículo cuenta con un presupuesto individual y diferenciado, la ejecución de las reparaciones requiere realizarse de manera simultánea, conforme a las necesidades operativas y de coordinación del servicio. En este contexto, todas las reparaciones deberán ser gestionadas e incluidas en una única orden de compra, asegurando así una correcta administración contractual, control presupuestario y cumplimiento de los plazos establecidos.

2.- METODO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Sólo serán evaluadas aquellas ofertas que **cumplan con la totalidad de los requerimientos técnicos de la Unidad Policial y que se enmarquen en el presupuesto disponible y que además adjunten la cotización formal solicitada;** Para su evaluación se considerará como criterio el monto total del requerimiento, siendo ingresados a una matriz de evaluación comparativa, resultando adjudicado aquella empresa que ofrezca la oferta más económica, por lo que en caso de empate se verificará el plazo de entrega más conveniente.

3.- CONSIDERACIONES DEL SERVICIO Y OTRAS OBSERVACIONES:

El Servicio deberá desarrollarse en la Región de Los Ríos.

Una vez formalizada la contratación, las unidades policiales ingresaran los vehículos al taller para realizar los servicios correspondientes.

Dirección donde se encuentra el vehículo policial:

Unidad policial: Área de Mantenimiento de Vehículos Policiales.

Ubicación: Av. Balmaceda N°5161, sector Collico, ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos.

Otras observaciones:

- 1).-** Si al momento de recepcionar el servicio, se observa que éste no cumple con las características ofertadas, no serán recibidos, por lo que el adjudicatario deberá realizar una nueva entrega, haciéndose efectiva las multas y/o garantías según corresponda.
- 2).-** La empresa adjudicada deberá contar con un taller que reúna medidas de seguridad necesarias para la reparación de los vehículos policiales, tales como cerco perimetral metálico, circuito cerrado de cámaras de seguridad, sistema de alarmas, entre otros.
- 3).-** Al término de la reparación del vehículo policial, deberá encontrarse apto para su uso.
- 4).-** El proveedor que resulte adjudicado debe tener en consideración que queda estrictamente prohibido la conducción del vehículo policial por personas ajenas a la institución.

4.- FORMADE PAGO DEL PRECIO Y DATOS:

El precio de la presente adquisición será cancelado a 30 días previa recepción de la factura correspondiente.

- **La factura deberá extenderse a nombre de:** Zona de Carabineros de Los Ríos.
- **R.U.T.:**60.505.523-0.
- **Giro:** Fiscal.
- **Dirección:** Bueras N° 740, Valdivia.
- **Ciudad:** Valdivia.
- **Teléfono:** 632563032

La factura deberá ser enviada al correo electrónico: deaoperpol.losrios@carabineros.cl.

Carabineros de Chile contará con un plazo de 08 días corridos para efectuar observaciones a la factura presentada.

5.- GARANTÍA:



Se deberá considerar una garantía, por un periodo mínimo de 6 (seis) meses contados desde la recepción del servicio.

Se deja establecido que para hacer efectiva la garantía, la Institución notificará al proveedor adjudicado por medio de carta certificada, el desperfecto presentado e informará el plazo que el proveedor tendrá para efectuar las reparaciones o restituciones correspondientes, el que en ningún caso será superior al plazo de entrega ofertado para su reparación.

En esta materia regirá lo establecido en la Ley N° 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Se deja expresa constancia que, se aplicará íntegramente lo establecido en la presente ley y especialmente el derecho contenido en el artículo N° 20 del citado cuerpo legal, el cual establece que: *“En los casos que se indican en la referida norma, sin perjuicio de la indemnización por los daños ocasionados, el consumidor podrá optar entre la reparación gratuita del bien o previa restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada”*.

6.- OTROS:

-Habilidad en Chile proveedores: No se aceptarán ofertas de aquellos proveedores que no estén habilitados en el Registro de Proveedores.

-Ofertas inadmisibles : Una oferta será declarada inadmisible por los siguientes motivos:

- No cumplir con la totalidad de requerimientos técnicos indicado en el rubro N°1.
- Sobrepasar el presupuesto disponible.
- Desarrollar el servicio fuera de la Región de Los Ríos.
- No mencionar el plazo de entrega o garantía en la cotización o oferta adjunta.

7.- MULTAS:

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: La Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (i.v.a incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (i.v.a incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas.



8.- PROCEDIMIENTO DE COBRO DE MULTA

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor no procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.